

類 科：各類科
科 目：中華民國憲法
考試時間：一小時

座號：_____

※注意：(一)本試題禁止使用電子計算器。

(二)本科目測驗式試題為單一選擇題，請就各題選項中選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(三)每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡1~80題劃記，於本試題上作答者不予計分。

- 1 下列何者對直轄市論述有錯誤？
(A)為地方自治團體 (B)對鄉鎮市執行自治監督 (C)依法辦理自治事項 (D)執行委辦事項
- 2 下列論述何者有誤？
(A)憲法所稱之法律為立法院通過總統公布之法律 (B)法律與憲法牴觸者無效
(C)法規命令優於法律 (D)法規命令不得牴觸憲法
- 3 下列何者不是地方制度法自治法規之法定名稱？
(A)自治命令 (B)自治條例 (C)自治規則 (D)鄉鎮市規約
- 4 下列何種論述有誤？
(A)省諮議員任期三年 (B)省諮議會議決省法規 (C)省諮議會置省諮議員 (D)省諮議員為無給職
- 5 下列對縣市之敘述何者有誤？
(A)置縣市長一人 (B)縣市長任期四年
(C)置副縣長二人，如人口超過125萬，得增置一人 (D)縣市置主任秘書一人
- 6 縣市長涉嫌犯內亂罪經第一審判處有期徒刑以上之刑時，由何者停止其職務？
(A)內政部 (B)行政院 (C)總統 (D)司法院
- 7 下列何者不是依我國憲法增修條文第十條之規定須特別保護之人民？
(A)金門與馬祖地區人民 (B)我國僑居國外之國民
(C)原住民 (D)未歸化為我國國民之外國人
- 8 下列何者對憲法增修條文第十條有關基本國策之論述是錯誤的？
(A)國家應獎勵科學技術發展 (B)環境與生態保護應優先於經濟與科學技術發展
(C)國家應施行全民健康保險 (D)國家應維護婦女人格尊嚴
- 9 對直轄市議會議長就職任滿多久後即可為罷免之投票？
(A)一年 (B)六個月 (C)三個月 (D)十個月
- 10 下列何者非屬自治財政中之直轄市收入？
(A)工程受益費 (B)關稅 (C)罰款 (D)規費
- 11 縣議會議員如何產生？
(A)省主席提名任命 (B)省諮議會提名任命 (C)縣民選舉 (D)縣長提名任命
- 12 下列何者非我國憲法之特徵？
(A)柔性憲法 (B)成文憲法 (C)剛性憲法 (D)民定憲法
- 13 依憲法所明定，下列何者不是我國外交之基本原則與精神？
(A)獨立自主精神 (B)平等互惠原則 (C)國民外交原則 (D)尊重條約原則
- 14 中央與地方權限遇有爭議而憲法未明定時，由何機關解決？
(A)司法院 (B)立法院 (C)行政院 (D)國民大會
- 15 憲法第一條明定我國為一民主共和國，其中「共和」之意義為何？
(A)國家元首非世襲，應經由選舉產生 (B)須為總統制
(C)須有立法院與國民大會兩院制 (D)必須由國民大會選舉罷免正副總統及五院院長
- 16 下列何者論述有誤？
(A)縣市政府置縣市長一人 (B)縣市長一任任期四年
(C)縣市長之連任無次數限制 (D)直轄市置副市長二人
- 17 下列何者不是人權的主體？
(A)自然人 (B)法人 (C)外國人 (D)國家
- 18 警察若未經他人同意，且無正當理由，而任意予以拍照者，可能構成何種權利的侵害？
(A)生存權 (B)隱私權 (C)知的權利 (D)媒體的接近使用權

- 19 下列對憲法基本國策之說明何者有誤？
(A)國民受教育機會均等 (B)國家應獎勵科學發明
(C)私立學校依私法自治不受國家監督 (D)國家應保護有關歷史文化古蹟古物
- 20 下列何者應受法律及憲法最高的保障？
(A)表現自由 (B)信仰自由 (C)結社自由 (D)工作權
- 21 對受刑人採取之下列措施中，何者明顯違憲？
(A)檢查信件 (B)對有自殺之虞者施用戒具
(C)強制作宗教禮拜 (D)限制會客時間及次數
- 22 各國資訊公開法之制定，最主要目的在於保障何種權利？
(A)秘密通訊自由 (B)知的權利 (C)言論自由 (D)學術自由
- 23 現行國家賠償法對於公有公共設施之國家賠償責任係採下列何者？
(A)無過失責任 (B)過失責任 (C)推定過失 (D)代位責任
- 24 下列何者不屬於我國憲法所規定的選舉原則？
(A)平等選舉 (B)秘密選舉 (C)直接選舉 (D)記名投票
- 25 下列何者非為中央單獨立法並執行事項？
(A)外交 (B)司法制度 (C)公用徵收 (D)幣制
- 26 依公職人員選舉罷免法規定，中央公職人員全國不分區代表的選舉方式為：
(A)單一選區制 (B)絕對多數制 (C)相對多數制 (D)政黨比例代表制
- 27 依公職人員選舉罷免法規定，有選舉權人在各該選區繼續居住多久以上者，為公職人員選舉各該選舉區之選舉人？
(A)二個月 (B)四個月 (C)六個月 (D)一年
- 28 下列何者不是公職人員選舉罷免法中所指稱的公職人員？
(A)縣市長 (B)立法委員 (C)國民大會代表 (D)區長
- 29 依憲法第一百三十條規定，國民原則上屆滿幾歲有被選舉權？
(A)二十歲 (B)二十三歲 (C)三十歲 (D)三十三歲
- 30 在人權的發展史中，下列何者最晚出現？
(A)遷徙自由 (B)宗教自由 (C)言論自由 (D)知的權利
- 31 下列何者基本上與學術自由及大學自治的保障無關？
(A)教師的聘審 (B)課程的安排 (C)教室建築執照的核發 (D)校園的管理
- 32 憲法明定的人民「義務」，不包括下列何者？
(A)受國民教育 (B)服兵役 (C)納稅 (D)加入政黨
- 33 現行人民團體法對社會團體的設立，原則上採取什麼制？
(A)申報制 (B)追懲制 (C)許可制 (D)放任制
- 34 依據司法院大法官釋字第三九二號解釋，羈押權應屬何種機關？
(A)警察機關 (B)檢察機關 (C)情治機關 (D)法院
- 35 人民因犯罪嫌疑被逮捕拘禁時，其逮捕拘禁機關應至遲於幾小時之內，將其移送該管法院審問？
(A)六小時 (B)十二小時 (C)二十四小時 (D)三十六小時
- 36 下列何者不屬於宗教自由保障之內涵？
(A)信仰自由 (B)禮拜自由 (C)宗教結社自由 (D)設立國教
- 37 外國人通常未受憲法保障的人權為：
(A)表現自由 (B)宗教自由 (C)入境自由 (D)經濟自由
- 38 立法院之預算，由下列何單位向立法院提出？
(A)立法院秘書處 (B)行政院 (C)立法院院會 (D)監察院
- 39 我國行政院會議是採取：
(A)首長制 (B)合議制 (C)委員制 (D)雙首長制
- 40 依憲法增修條文第三條規定，行政院如何提出覆議？
(A)行政院限於對立法院決議之法律案、預算案認為有窒礙難行時，得移請覆議
(B)行政院移請覆議，須經總統之核可
(C)立法院對於行政院移請覆議案，應於送達十日內作成決議
(D)覆議時，如經全體立法委員三分之二以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議

(請接背面)

類 科：各類科
科 目：中華民國憲法

- 41 下列那一項屬憲法未規定得移請立法院覆議之議案？
(A)法律案 (B)預算案 (C)條約案 (D)戒嚴案
- 42 行政院不管部會政務委員如何產生？
(A)由行政院院長任命之 (B)由行政院院長提請總統任命之
(C)由總統提名經立法院同意任命之 (D)由行政院院長提名經立法院同意任命之
- 43 總統行使下列何種赦免權，須經行政院會議議決，並經立法院之議決？
(A)大赦 (B)特赦 (C)減刑 (D)復權
- 44 有關立法院對於行政院移請覆議之法案及其覆議之法律效果，下列敘述，何者為是？
(A)立法院應於一個月內作成決議
(B)如為休會期間，應於十五日內，自行集會
(C)須經全體立法委員二分之一以上之決議，始得維持原案
(D)覆議案逾期未決議者，行政院院長應即接受該決議
- 45 依我國憲法規定，總統、副總統不能視事時，下列何人可以代行總統職權？
(A)行政院院長 (B)立法院院長 (C)總統府秘書長 (D)執政黨黨主席
- 46 依中華民國總統府組織法規定，下列何者非屬總統府隸屬機關？
(A)中央研究院 (B)國立故宮博物院 (C)國史館 (D)國父陵園管理委員會
- 47 依憲法增修條文規定，行政院對立法院通過之法律案提起覆議，如遭立法院否決，其效果如何？
(A)行政院應即接受該決議案
(B)行政院院長接受該決議案與否，不涉及辭職問題
(C)行政院可再提覆議
(D)立法院對行政院院長的不信任，行政院院長必須辭職
- 48 依人權之性質而論，下列何者不直接屬於經濟自由權之範疇？
(A)選擇職業自由 (B)營業自由 (C)財產權 (D)出版自由
- 49 立法院通過之法律案，總統於收到後至遲多久應公布之？
(A)十日內 (B)十五日內 (C)二十日內 (D)三十日內
- 50 依司法院大法官釋字第 499 號解釋，以下有關國民大會憲法修改之敘述，何者為是？
(A)修憲內容不受任何限制
(B)修憲程序完全依國民大會自訂規則，沒有程序上的問題
(C)憲法有基本不可變更之原理原則，如國民主權原則、民主原則，故修憲亦有其界限
(D)修憲之內容，完全視總統意志而定
- 51 我國宣戰權之行使程序是：
(A)行政院會議議決→立法院議決→總統宣布 (B)總統宣布→行政院會議議決→立法院議決
(C)總統宣布→行政院會議議決→國防部議決 (D)國防部議決→行政院會議議決→總統宣布
- 52 立法院經總統宣告解散後，至遲應於多少日內舉行立法委員選舉？
(A)三十日內 (B)四十日內 (C)五十日內 (D)六十日內
- 53 對總統之彈劾，下列敘述何者有誤？
(A)提案應由立法院為之
(B)立法院應向國民大會提出
(C)國民大會須於該彈劾案提出後六個月內，進行選舉
(D)經國民大會代表總額三分之二同意時，被彈劾人應即解職
- 54 下列何種事項，總統發布命令仍須行政院院長副署？
(A)任命行政院院長 (B)發布緊急命令
(C)發布須經立法院同意任命人員之任免命令 (D)解散立法院
- 55 下列何者不屬於直接民主制度？
(A)人民自行創制法律 (B)國民大會對憲法修正案之複決
(C)公民投票 (D)人民對國會通過的法律案之複決
- 56 依憲法增修條文第一條規定，國民大會選出後，僅能集會多久？
(A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)九個月

- 57 依憲法規定，立法委員在院內所為之言論及表決，對院外：
- (A)負完全責任 (B)負部分之責任
(C)不負責任，但與行使職權無關之言論，仍須負責 (D)視狀況而定
- 58 下列何者之任期與考試委員同為六年？
- (A)立法委員 (B)總統 (C)大法官 (D)審計長
- 59 依憲法規定，總統有大赦、特赦、減刑及復權之權，其中何者具有消滅罪刑之作用？
- (A)大赦 (B)特赦 (C)減刑 (D)復權
- 60 下列何者並非現行監察院之職權？
- (A)彈劾權 (B)審計權 (C)調查權 (D)同意權
- 61 公務人員陞遷之法制事項屬於下列何機關掌理？
- (A)考試院 (B)人事行政局 (C)總統 (D)監察院
- 62 依憲法增修條文規定，就立法院所提修憲案之處理，下列何者不屬之？
- (A)須先公告半年 (B)進行國民大會代表之選舉
(C)國民大會僅能為一個月之集會並複決 (D)總統對複決結果得移請立法院覆議
- 63 下列何者依現行規定並未享有言論免責權？
- (A)立法委員 (B)台北市市議員 (C)社頭鄉鄉民代表 (D)監察委員
- 64 公務員懲戒屬於何者之職權？
- (A)司法院 (B)行政院 (C)考試院 (D)總統
- 65 下列何者有統一解釋命令之權？
- (A)立法院 (B)行政院 (C)司法院 (D)考試院
- 66 下列何者依憲法增修條文之規定，不得連任？
- (A)考試委員 (B)監察委員 (C)立法委員 (D)大法官
- 67 依憲法增修條文之規定，大法官由總統提名後，須經何者同意後，始得任命之？
- (A)國民大會 (B)立法院 (C)監察院 (D)不須任何人同意
- 68 公務人員保障暨培訓委員會隸屬於：
- (A)立法院 (B)司法院 (C)行政院 (D)考試院
- 69 憲法增修條文所規定之司法院大法官人數為：
- (A) 15 人 (B) 17 人 (C) 19 人 (D) 21 人
- 70 立法院院長的產生方式為：
- (A)由總統任命之 (B)由總統提名，立法院同意後任命之
(C)由行政院院長提請總統任命之 (D)由立法委員互選之
- 71 下列何者為立法院召開臨時會之原因？
- (A)行政院院長請求 (B)立法院院長召集
(C)總統咨請 (D)立法委員十分之一請求
- 72 行政院不得刪減下列機關提出之年度概算？
- (A)考試院 (B)監察院 (C)總統 (D)司法院
- 73 行政院至遲應於何時將下年度預算案提出於立法院？
- (A)會計年度開始一個月前 (B)會計年度開始二個月前
(C)會計年度開始三個月前 (D)會計年度開始四個月前
- 74 下列何者並非憲法所稱之法官？
- (A)台北地方法院法官 (B)行政法院法官 (C)公務員懲戒委員會委員 (D)檢察官
- 75 立法院會期，每年兩次，在不延長會期下，原則上共有幾個月？
- (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 10
- 76 中央選舉委員會隸屬於？
- (A)總統府 (B)行政院 (C)內政部 (D)司法院
- 77 依憲法及增修條文規定，總統為何種行為須經行政院院長副署？
- (A)公布法律 (B)任命行政院院長本人 (C)任命監察委員 (D)解散立法院命令
- 78 依公職人員選舉罷免法規定，政黨得票比率未達百分之幾以上者，不得分配全國不分區代表當選名額？
- (A)百分之三 (B)百分之四 (C)百分之五 (D)百分之六
- 79 下列何者屬於受益權？
- (A)訴願權 (B)自己決定權 (C)參政權 (D)宗教自由
- 80 行政院於會計年度結束後 4 個月內，向何者提出決算？
- (A)立法院 (B)司法院 (C)總統 (D)監察院